

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1279/25/פ

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – מדרגות המס על דירה יחידה ועל בניין להשכרה
ובניין לשכירות מוסדית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹ (להלן – החוק העיקרי),
בסעיף 9(ג1), במקום פסקה (3) יבוא :

"(3) (א) על חלק השווי שעד 1,930,000 שקלים חדשים – לא ישולם מס.

(ב) על חלק השווי העולה על 1,930,000 שקלים חדשים ועד
2,330,000 שקלים חדשים – 3.5%.

(ג) על חלק השווי העולה על 2,330,000 שקלים חדשים ועד
3,100,000 שקלים חדשים – 5%.

(ד) על חלק השווי העולה על 3,100,000 ועד 5,300,000 שקלים
חדשים – 8%.

(ה) על חלק השווי העולה על 5,300,000 שקלים חדשים – 10%."

2. תיקון חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959² –
השקעות הון

(1) בסעיף 53ב(ג) –

(א) בפסקה (4), במקום "בשל רכישת הבניין" יבוא "בשל רכישת
הדירות";

(ב) אחרי פסקה (4) יבוא :

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.
² ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

"(5) לא ויתר בונה הבניין על כל ההטבות שהוא זכאי להן לפי פרק זה, יחויב הרוכש במס רכישה בשיעורים הקבועים בסעיף 9(ג1)(1) לחוק מיסוי מקרקעין, בשל רכישת הדירות בבניין; הוראות פסקה זו יחולו בתקופה שנקבעה בסעיף 9(ג1)(1) לחוק האמור או לפיו ואולם שיעורי המס יהיו כאמור בסעיף 9(ג1)(1) לחוק האמור." ;

(2) בסעיף 53ג, אחרי סעיף קטן (3ד) יבוא :

"(4ד) משכיר ממשיך שרכש, בתקופה הקובעת, את הדירות לשכירות מוסדית בבניין לשכירות מוסדית, ממשכיר ממשיך אחר, יהיה חייב במס רכישה בשיעורים הקבועים בסעיף 9(ג1)(1) לחוק מיסוי מקרקעין בשל רכישת הדירות, ובלבד שהתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 53ב(1); הוראות סעיף קטן זה יחולו בתקופה שנקבעה בסעיף 9(ג1)(1) לחוק האמור או לפיו ואולם שיעורי המס יהיו כאמור בסעיף 9(ג1)(1) לחוק האמור ; בסעיף קטן זה, "התקופה הקובעת" – כהגדרתה בסעיף קטן (3ד)." ;

תחילה ותחולה 3. תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2023), והוא יחול על מכירה שנעשתה ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 נוכח עליית מחירי הדירות בישראל, מוצע להקל על רוכשי דירות מגורים, שהדירה הנרכשת היא דירתם היחידה, אשר רוכשים דירה ברף הנמוך של טווח המחירים, בהם זוגות צעירים. לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 9(ג1)(3) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963, שבו קבועים שיעורי מס הרכישה לרוכשי דירת מגורים יחידה, ולרווח את מדרגות המס הנמוכות, כך שעד סכום של 1,930,000 שקלים חדשים לא ישולם מס רכישה, ועל חלק השווי העולה על סכום זה ועד 2,330,000 שקלים חדשים – ישולם מס בשיעור של 3.5%. כמו כן, מוצע לצמצם את מדרגות המס הגבוהות על רכישת דירת מגורים יחידה וזאת לטובת ריווח מדרגות המס הנמוכות. מדובר באיזון ראוי המאפשר להקל על רוכשי דירות בסכומים נמוכים על פני רוכשי דירות יוקרה.

סעיף 2 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 98), התשפ"ב–2021 (להלן – תיקון מס' 98), נקבעה הוראת שעה לשלוש שנים שבה הוגדל שיעור מס הרכישה על רוכשי דירות מגורים שהדירה הנרכשת אינה דירתם היחידה (לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הוקנתה סמכות להאריך את התקופה בשנתיים נוספות). בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי שיעור המס המוגדל לא יחול על רוכש דירות בבניין להשכרה או רוכש דירות בבניין לשכירות מוסדית (משכיר ממשיך), אלא יחולו לגבי שיעורי המס המופחתים שחלו לפני כניסתו לתוקף של תיקון מס' 98.

סעיף 3 מוצע לקבוע כי תחילתו של ההסדר המוצע היא בתחילת שנת המס 2023. הצעת דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (2706/24/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)